

शिक्षा_ऐन_२०२८

English title: Education Act, 1971

शिक्षा ऐन, २०२८ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०२८ । ५ । २४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३ । ७ । ४ । २. शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६ । ८ । ५ । ३. शिक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३७ २०३७ । ५ । २६ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४१ २०४१ । ७ । २७ । ५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । ६. शिक्षा (चौथो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५ । ७ । १० । ७. शिक्षा (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ७ । १३ । ८. शिक्षा (छैटौं संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५ । १ । ०१ । ९. शिक्षा (सातौं संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८ । १० । २५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । १०. यो ऐन सम्बत २०६३ साल साउन १७ गतेदेखि लागू भएको । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । १ । १४ । ११. यो ऐन सम्बत २०६४ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । १२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १३. शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३ । ३ । १५ । १४. यो ऐन सम्बत २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको । केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४ । ६ । ३० । १५. शिक्षा (नवौं संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४ । ७ । ६ । १६. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०२८ सालको ऐन नं. ८ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरूप विद्यालयहरूमा दिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “शिक्षा ऐन, २०२८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मतिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । यो ऐन मन्त्रालयले देहायका मतिदेखि देहायका जिल्लामा लागू गरेको छ :- । मति लागू भएका जिल्ला । २०२८ । ७ । १५ चतिवन, कास्की, । २०२९ । ६ । १५ दाङ, बाँके, बागलुङ, रुपन्देही, धनुषा, काभ्रे, सप्तरी, धनकुटा, मोरङ, झापा, जुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर । २०३० । ७ । १ इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, सुनसरी, सन्धिपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, गोरखा, मनाङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, सुर्खेत । २०३१ । ६ । २१ सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, उदयपुर, सरिहा, दोलखा, रामेछाप, सन्धिुली, सर्लाही, महोत्तरी, नुवाकोट, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, कपिलवस्तु । २०३२ । ६ ।

२० दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर, रसुवा, धादिङ, डोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, तत्तिकोट, मुगु, हुम्ला, बर्दिया, दैलेख, जाजरकोट, डोटी । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) सातौं संशोधनद्वारा संशोधति । “पूर्व प्राथमिक विद्यालय” भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालकालाई एक वर्षको पूर्व प्रारम्भिक बाल शिक्षा दिने विद्यालय सम्झनु पर्छ । (ख) चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । “प्राथमिक शिक्षा” भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ख१) आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ग) चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । (घ) आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । “माध्यमिक शिक्षा” भन्नाले कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (घ१) आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । “वर्षिक शिक्षा” भन्नाले दृष्टिबिहीन, बहिरा, अटजिम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र नशिचति माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ । (घक) आठौं संशोधनद्वारा थप । “समावेशी शिक्षा” भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पर्छ :- । (१) दृष्टिबिहीन, न्यून दृष्टिउत्कृष्ट, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटजिम, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालकालाई नियमिति शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा, । (२) सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभिन्न वातावरणमा दिइने शिक्षा । (घर) सातौं संशोधनद्वारा थप । “सामुदायिक विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमिति रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृत प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ । (घ३) सातौं संशोधनद्वारा थप । “संस्थागत विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमिति रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृत प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ । (घ४) आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । “आधारभूत विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) बमोजमि शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ । (घ५) आठौं संशोधनद्वारा थप । “विद्यालय शिक्षा” भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ । (घ६) आठौं संशोधनद्वारा थप । “बोर्ड” भन्नाले दफा ४क. बमोजमि गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्छ । (घ७) आठौं संशोधनद्वारा थप । “परिषद्” भन्नाले दफा

७क. बमोजमि गठति राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ । (ड) सातौँ संशोधनद्वारा संशोधति । “वदियालय” भन्नाले सामुदायिक वदियालय वा संस्थागत वदियालय सम्झनु पर्छ । (ड१) पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । “प्राथमिक वदियालय” भन्नाले खण्ड (ख) बमोजमिको शिक्षा दिने वदियालय सम्झनु पर्छ । (ड२) आठौँ संशोधनद्वारा खारेज । (ड३) आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । “माध्यमिक वदियालय” भन्नाले खण्ड (ख१) र (घ) वा खण्ड (घ) बमोजमिको शिक्षा दिने वदियालय सम्झनु पर्छ । (ड४) आठौँ संशोधनद्वारा खारेज । (च) “शिक्षक” भन्नाले वदियालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ ।

(च१) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । “आयोग” भन्नाले दफा ११ख. बमोजमि गठन भएको सातौँ संशोधनद्वारा झकिएको । शिक्षक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च२) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । “सचिवालय” भन्नाले आयोगको सचिवालय सम्झनु पर्छ । (च३) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (च४) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (च५) छैटौँ संशोधनद्वारा थप । “अभभावक” भन्नाले वदियालयमा अध्ययनरत वदियार्थीको अभभावक भनी वदियालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ को प्रयोजनको लागि वदियार्थीको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै र त्यस्ता अभभावक नभएका वदियार्थीको हकमा त्यस्तो वदियार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (च६) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । “कर्मचारी” भन्नाले सामुदायिक वदियालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (छ) “माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” (स्कूल लभिडि सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन) भन्नाले माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ । (छ१) आठौँ संशोधनद्वारा थप । “आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ । (ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (झ) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । “अनुमति” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थायी स्वीकृति र सहायता प्रदान गरिसकेको कुनै तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा वदियालय खोल्न वा कक्षा थप गर्न दिएको अस्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ । (ञ) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । “स्वीकृति” भन्नाले तोकिए बमोजमिको शर्त पुरा गरेको वदियालयलाई नेपाल सरकारले दिएको स्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ । (ट) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । “आवासीय वदियालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट आवासीय वदियालयको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको वदियालयलाई जनाउँछ । (ठ) सातौँ संशोधनद्वारा संशोधति । “शैक्षिक गुठी” भन्नाले वदियालय सञ्चालन गर्नका लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलानि उद्देश्यले स्थापना गरेको शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०६३ द्वारा थप । सार्वजनिक वा नजिी गुठी सम्झनु पर्छ । (ठ१) आठौँ संशोधनद्वारा थप । “मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ२) आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

“स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले वदिशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रिन्ट भसि(डि.भी), परमानेन्ट रेजिडिन्ट भसि (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई वदिशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न । दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । ३. वदियालय खोल्न अनुमति लानि पर्ने : आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (१) कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत वदियालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत वदियालयको लागि सम्बन्धति गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक वदियालयको लागि सम्बन्धति जिल्ला शिक्षा समितिको सफारसि सहति तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निविदन दानि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निविदन परेमा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले सो निविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा वदियालय खोल्न अनुमति दिनि मनासबि देखिएमा तोकिएको शर्त बन्देज पालना गर्ने गरी अनुमति दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुमति लिई खोलिएको वदियालयले तोकिएको शर्त बन्देज पालन गरेको देखिएमा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालय वा तोकिएको अधिकारीले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (४) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका वदियालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत वदियालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निविदन दानि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि निविदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो निविदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा निविदन दानि वदियालयको माग मनासबि देखिएमा माग बमोजमि वदियालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ । (६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका वदियालयलाई शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिने छैन :- । (क) सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको वदियालय, । (ख) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको वदियालय, । (ग) कुनै व्यक्तिलाई संस्थाले वदियालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो

भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको वदियालय । (७) उपदफा (२), (३) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै स्रोतबाट पूरव प्राथमकि वदियालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले दनिछ । (क) आठौँ संशोधनद्वारा झकिऐको । (ख) आठौँ संशोधनद्वारा झकिऐको । शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।

(७ग) यस ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिकि गुठी अनूतरगत वदियालय सञ्चालन गर्दा देहायका कुरामा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) शैक्षिकि गुठी सञ्चालन गर्ने गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) सङ्गठति संस्थाको रुपमा हुनु पर्ने, । (ख) शैक्षिकि गुठी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्ड (ट्रष्टी) मा सार्वजनिकि गुठी भए कम्तीमा पाँचजना र नजिी गुठी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हुनु पर्ने, । (ग) शैक्षिकि गुठीको आय व्ययको लेखा तोकऐ बमोजमि खडा गरी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने, । (घ) शैक्षिकि गुठीको तत्काल कायम रहेका गुठीका सञ्चालक (ट्रष्टी) ले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषपछि गुठीयारको रुपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोकन सक्ने । तर सार्वजनिकि शैक्षिकि गुठीको हकमा त्यस्तो उत्तराधिकारी तोकदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (७घ) कुनै सामाजिकि, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलनि उद्देश्य राखी वदियालय सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकऐको अधिकारीबाट स्वीकृति लिई सार्वजनिकि शैक्षिकि गुठी अनूतरगत वदियालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ । शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (७ङ) उपदफा (७घ) बमोजमि सञ्चालति वदियालयले अध्यापन गराउनु पर्ने वषिय, पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अन्य व्यवस्था तोकऐ बमोजमि हुनेछन् । (८) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वदिशी शकिषण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनविदियालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिने छैन । तर वदिशी शकिषण संस्थासँग सम्बन्धन गरी वदियालय खोल्ने सम्बन्धमा शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । मन्त्रालयसँग समझौता भएमा वा त्यसरी वदियालय खोल्न कूटनैतिकि नयिीगबाट सफिरसि भएमा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयले शर्त तोकी वदियालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिने सक्नेछ । त्यसरी वदियालय खोल्नको लागि शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । मन्त्रालय समक्ष सधि नविदन दनि सक्निछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त वदियालयले शर्त बमोजमि वदियालय सञ्चालन नगरेमा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । मन्त्रालयले जुनसुकै बखत त्यस्तो वदियालय बन्द गर्न सक्नेछ । (१०) उपदफा (८) बमोजमि अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त वदियालयको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमिको अन्य व्यवस्था लागू हुने छैन । ४. वदियालयको सञ्चालन : वदियालयको सञ्चालन तोकऐ बमोजमि हुनेछ । ४क. बोर्डको गठन : आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१) माध्यमकि शकिषा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ । (२) बोर्डको गठन देहाय बमोजमि हुनेछः- ।

(क) मान्यता प्राप्त वशिवदियालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासलि गरेको र शकिषा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाहर वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तहिमुमध्येबाट नेपाल सरकारले नयिीकृत गरेको व्यक्ती - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयको सचवि - उपाध्यक्ष । (ग) मन्त्रालयको सहसचवि (वदियालय शकिषा हेर्ने) - सदस्य । (घ) महानरिदेशक, शकिषा वभिीग - सदस्य । (ङ) कार्यकारी निरिदेशक, पाठ्यक्रम वकिस केन्द्र - सदस्य । (च) सदस्य-सचवि, प्रावधिकि शकिषा तथा व्यावसायिकि तालीम परिषद् - सदस्य । (छ) परीक्षा नयिीनृत्कर, त्रिभुवन वशिवदियालय - सदस्य । (ज) प्राध्यापन, शकिषा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरी वशिषज्जता हासलि गरेका व्यक्तहिमुमध्येबाट बोर्डले मनोनति गरेका कम्तीमा दुईजना महिला सहति तीनजना - सदस्य । (झ) सामुदायिकि तथा संस्थागत माध्यमकि वदियालयका प्रधानाध्यापकहिमुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहति मन्त्रालयले मनोनति गरेका दुईजना -सदस्य । (ञ) नेपाल शकिषा सेवाको राजपत्रांकति प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहिमुमध्येबाट मन्त्रालयले तोकैको कर्मचारी -सदस्य-सचवि । (३) बोर्डको अध्यक्षको नयिीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई सफिरसि गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातप्राप्त शकिषावदिहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहति मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुईजना सदस्य रहेको एक सफिरसि समति गठन गर्नेछ र सो समतिलि सफिरसि गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नयिीकृति गर्नेछ । (४) बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनति सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष वा मनोनति सदस्यले आफ्नो पदीय जमिमेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकऐ बमोजमिको समतिको सफिरसिमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौकाबाट बज्चति गरनि छैन । (६) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकऐ बमोजमि हुनेछ । ४ख. बोर्ड स्वशासति र संगठति संस्था हुने : आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१) बोर्ड अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र संगठति संस्था हुनेछ । (२) बोर्डका सबै काम कारबाहीको नमित्ति आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्ती सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न र अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्ती सरह नालसि उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (५) बोर्डले व्यक्ती सरह करार गर्न, करार बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायतिव निरिवाह

गर्न सक्नेछ । ४ग. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार : आठौँ संशोधनद्वारा थप । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीतिनिर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, ।

(ख) बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) वदियालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, । (घ) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने, । (च) बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतविदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने, । (छ) तोकिए बमोजमिको अन्य कार्य गर्ने, गराउने । ४घ. बोर्ड पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा : आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१) बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) बोर्डको सदस्य-सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ । (३) बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य-सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत अर्थ मन्त्रालयको सहमतमा मन्त्रालयले तोके बमोजमिको बैठक भत्ता पाउने छन् । ४ङ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१) बोर्डमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ । (३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सेवाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदमा कम्तीमा एक वर्ष नरिन्तर अस्थायी सेवा गरिहेका कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक वजिजापन गरी स्थायी पदपूर्तको लागि हुने प्रतस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने वजिजापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषदमा कम्तीमा पाँच वर्ष नरिन्तर अस्थायी सेवा गरिहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४च. बोर्डको कोष : (१) बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदियार्थीबाट लडिने शुल्कबाट प्राप्त रकम, । (ग) वदिशी व्यक्ति, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा नकियाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमि कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लनु पर्नेछ । (४) बोर्डको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ । (६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य-सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

४छ. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजमि राखिनेछ । (२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब कतिब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ज. नर्दिशन दिने सक्ने : (१) मन्त्रालयले बोर्डलाई आवश्यक नर्दिशन दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दडिएको नर्दिशनको पालना गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४झ. अधिकार प्रत्यायोजन : बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ञ. बोर्डको कार्यालय : (१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ । (२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ट. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ । तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ । (२) कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । (३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ठ. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ४ड. माध्यमिक शिक्षाको मान्यता : माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरे सरह हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ५. । ६. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार : माध्यमिक शिक्षा देहायका प्रकारका हुनेछन् :- । (क) साधारण माध्यमिक शिक्षा । चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । (ख) । (ग) संस्कृत माध्यमिक शिक्षा । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (घ) प्रावधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा । तर त्यस्तो शिक्षामा थप एक वर्ष तोकिए बमोजमि व्यवहारिक अभ्यास गराइनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । ६क. वशिष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नरिन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक वदियालयमा वशिष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नरिन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न

सक्नेछ । (२) कुनै वदियालयले वशिष शकिषा, समावेशी शकिषा, अनौपचारिक शकिषा, नरिन्तर शकिषा, दूर शकिषा तथा खुला शकिषा सज्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो वदियालयलाई त्यस्तो शकिषा सज्चालन गर्न तोकिए बमोजमि स्वीकृतदिनि सक्नेछ ।

(३) दूर शकिषा, वशिष शकिषा र समावेशी शकिषाको सज्चालन साधारण शकिषा सरह हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनदृष्टबिहीन, न्यून दृष्टयुक्त, पूर्ण दृष्टबिहीन, बहरि, सुस्त श्रवण, अटजिम, बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टबिहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शकिषण सकिाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (५) अनौपचारिक शकिषा, नरिन्तर शकिषा र दूर तथा खुला शकिषाको सज्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ७. शकिषाको माध्यम : (१) वदियालयमा शकिषाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिहायको अवस्थामा वदियालयमा शकिषाको माध्यम देहाय बमोजमि हुन सक्नेछ :- । (क) प्राथमिक आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । शकिषा मातृभाषामा दिनि सकिनेछ, । (ख) गैर नेपाली नागरिकले नेपालको वदियालयमा अध्ययन गर्दा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अनविर्य नेपाली वषियको सट्टा अन्य कुनै भाषाको वषिय अध्ययन गर्न सक्नेछ, । (ग) भाषा वषियमा अध्ययन गराउँदा शकिषाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ, । (घ) अनविर्य अंग्रेजी वषिय अध्ययन गराउँदा अंग्रेजी भाषामा नै गराउनु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ७क. परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शकिषा सम्बन्धी नीतिनरिधारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिनि काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शकिषा परिषद् रहनेछ । (२) परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) शकिषा मन्त्री वा राज्य मन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शकिषा हेरने) - सदस्य । (ग) अध्यक्ष, विश्ववदियालय अनुदान आयोग - सदस्य । (घ) उपाध्यक्ष, प्रावधिक शकिषा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् - सदस्य । (ङ) विश्ववदियालयका पदाधिकारीहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना -सदस्य । (च) मन्त्रालयको सचिव - सदस्य । (छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ज) महानरिदेशक, शकिषा वभाग - सदस्य । (झ) सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ - सदस्य । (ञ) अध्यक्ष, नेपाल शकिषक महासंघ - सदस्य । (ट) शकिषावदिहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुईजना -सदस्य । (ठ) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका अभभावक संघ वा संगठनका पदाधिकारीहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ड) सामुदायिक वदियालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ढ) संस्थागत वदियालयका सज्चालकहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य । (ण) संस्थागत वदियालय शकिषक पेशागत संघ, संगठनका प्रतनिधिहरुमध्येबाट एकजना -सदस्य । (त) प्रतनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ - सदस्य । (थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनपरिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जमिमवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानबनि समितिले सफारिस गरेमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (५) परिषद्को सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (६) परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधिपरिषद् आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ७ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र : (१) वदियालय शकिषाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ । (२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शकिषा परीक्षक नयुक्त गर्नेछ । (३) प्रमुख शकिषा परीक्षकको नयुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शकिषा हेरने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको समितिले नेपाल शकिषा सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तहरु मध्येबाट प्रमुख शकिषा परीक्षकको पदमा नयुक्तिको लागि नाम सफारिस गर्नेछ । (५) प्रमुख शकिषा परीक्षकको नयुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ८. वदियालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक : वदियालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्छ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ८क. शकिषा वभाग : (१) मन्त्रालय अन्तर्गत शकिषा वभाग रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शकिषा वभागको प्रमुखको रुपमा महानरिदेशक रहनेछ । (३) महानरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ९. क्षेत्रीय शकिषा नरिदेशनालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शकिषा नरिदेशनालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा(१) बमोजमि स्थापना हुने पाँचौँ संशोधनद्वारा संशोधित । नरिदेशनालयको प्रमुखको रुपमा क्षेत्रीय शकिषा नरिदेशक रहनेछ । (३) क्षेत्रीय शकिषा नरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । १०. जलिला शकिषा कार्यालय : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जलिलामा एक जलिला शकिषा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने कार्यालयको प्रमुखको रुपमा जलिला शकिषा अधिकारी रहनेछ । (३) जलिला शकिषा

अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएि बमोजमि हुनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधति । ११. जिल्ला शिक्षा समितिको गठन : (१) जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको जिल्ला शिक्षा समितिमा देहायका सदस्यहरु रहने छन् :- । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । (क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख - अध्यक्ष । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । (ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी - सदस्य । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ग१) शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । (घ) आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । (ङ) जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनति गरेको एकजना - सदस्य । (च) जिल्ला भित्रका संस्थागत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनति गरेको एकजना - सदस्य । (छ) आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) अभिभावक वा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनति गरेको कम्तीमा एकजना दलति र एकजना महिला सहति तीन जना -सदस्य । (झ) जिल्ला नेपाल शिक्षक महासंघको अध्यक्ष - सदस्य । (ञ) जिल्ला शिक्षा अधिकारी -सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनति सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा नकियाले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चति गरनि छैन । (४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (५) जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्तरिय योजना तर्जुमा गर्ने, । (क१) आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । (ख) सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरति गर्ने, । (ग) जिल्लाभित्र मर्यादति र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने, । (घ) जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने, । (ङ) सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (च) जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँचसम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मलिन गर्ने, । (छ) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दनि । (६) जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

११क. जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्न सक्नि : (१) कुनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समितिले तोकएि बमोजमिको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जिल्ला शिक्षा समिति विघटन भएपछि अर्को जिल्ला शिक्षा समिति गठन नभएसम्म जिल्ला शिक्षा समितिको काम गर्न नेपाल सरकारले एक अस्थायी समिति गठन गर्न सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ११क१. जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकएि बमोजमिको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ । (२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ । ११ख. आयोगको गठन : आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (१) सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रकित शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नयुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नयुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ । तर दफा ११थ. बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नयुक्ति तथा त्यसरी नयुक्त शिक्षकको बढुवा तोकएि बमोजमि हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहति अन्य दुईजना सदस्यहरु रहने छन् । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (३) उपदफा (२) बमोजमिका सदस्यहरुको नयुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप-कुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सदस्यमा नयुक्ति गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त सातौँ संशोधनद्वारा झकिएको । सदस्यहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजिहु पुनः नयुक्त हुन सक्नेछन् । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (४क) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (५) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधितोकएि बमोजमि हुनेछ । (६) सदस्यहरुको सेवाका अन्य शर्तहरु तोकएि बमोजमि हुनेछन् । (७) सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकएि बमोजमि हुनेछ । छैठौँ संशोधनद्वारा थप । ११ग. सदस्यको लागि चाहनि योग्यता : सदस्यको पदमा नयुक्ति हुनको लागि देहायका योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ :- । (क) नेपाली नागरिक, । (ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) नयुक्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष

अगाडिदिखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, । (घ) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (ङ) अध्यक्षको लागि नेपाल सरकारका आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । वशिष्ट श्रेणीको अनुभव प्राप्त गरेको र सदस्यको लागि कानून, शिक्षा वा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेको । छैठौँ संशोधनद्वारा थप ।

११घ. सदस्यता कायम नरहने : (१) देहायका अवस्थामा सदस्यको पद रक्षित भएको मानिनेछ:- । (क) दफा ११ख. को उपदफा (४) बमोजिमको पदावधि पूरा भएमा, । (ख) पैंसठौँ वर्ष उमेर पूरा भएमा, । (ग) नेपाल सरकार समक्ष नजिले पेश गरेको लखित राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (घ) नजिको मृत्यु भएमा । (२) दफा ११ख. को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव भएको वा कर्तव्य अनुसार कार्य नगरेको र खराब आचरणमा लागेको भनी कसैको उजुरी परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा छानबनि गर्नु एक समिति गठन गर्न सक्नेछ र समितिबाट सो कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलालाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । छैठौँ संशोधनद्वारा थप । ११ङ. सचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगको एक छुट्टै सचिवालय हुनेछ र सो सचिवालय काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहनेछ । (२) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्नेछ । (३) सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । ११च. सफारसि गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया : (१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नयुक्तिको लागि सफारसि गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ :- । (क) जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रक्षित रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लनि, । (ख) जिल्लाका विद्यालयहरुमा पदपूर्ति गर्नु खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लनि, । तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रक्षित दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछ:- । (१) सम्वत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रक्षित भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा सम्वत् २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नयुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अवधिनि रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, । (२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्टयाई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रक्षित भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लयिन पदमा सोही मतिसिम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नयुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नयुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अवधिनि रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, । (३) सम्वत् २०६१ साल साउन २२ गते पछिसिम्बत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रक्षित रहेका कुल दरबन्दीको नवौँ संशोधनद्वारा संशोधति ।

पचहत्तर प्रतेशित पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लयिन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अवधिनि रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक, । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएका दरखास्त उपर छानबनि गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने:- । (१) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लखित परीक्षा, । (२) अन्तर्वार्ता, । (३) प्रयोगात्मक परीक्षा । तर आयोगले उचित र आवश्यक ठहर्याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लडिनेछ । (घ) रक्षित पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छ महिनाभित्र नयुक्ति वा बढुवाको लागि सफारसि गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्टयाई बाँकी रहेको नवौँ संशोधनद्वारा संशोधति । पच्चीस प्रतेशित दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिनेछ र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मति तथा समयमा लडिनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा थप । (३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदा बखत उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्तिको लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्त कायमै राखी यो दफा प्रारम्भ भएपछि उम्मेदवार हुन चाहनेहरुको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु पर्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिम विज्ञापन बमोजिम लडिएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ । (६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लडिने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा चालीस प्रतेशित अङ्क प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (७) सम्वत् २०५२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नयुक्ति भएका वा उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकले अवकाश हुँदा नवित्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि नजिको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिनेछ । नवौँ संशोधनद्वारा झकिएको । (८) । (९) नवौँ संशोधनद्वारा संशोधति । सम्वत् २०७३ साल असार पन्ध्र गतेसम्म अवधिनि

रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको वजिजापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिए पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नयुक्तिको लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि भएको वजिजापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दनि अन्तमि मतिसिम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी नजिलाई देहाय बमोजमिको सुवधि दइनेछ :- ।

(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई नजिले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमित्त आखरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई नजिले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमित्त आखरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम, । (ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई नजिले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमित्त आखरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम । (१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को नवौं संशोधनद्वारा संशोधति । प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमिको वजिजापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो वजिजापन बमोजमि लडिएको प्रतयोगितात्मक परीक्षाका छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतयोगितात्मक परीक्षाको नतजा प्रकाशति भएको मतिबाट स्वतः अवकाश भएको माननि छ । (११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो दफा प्रारम्भ भएपछि शिक्षकको पदपूर्तिको लागि खुला तर्फको पहिलो वजिजापनमा उम्मेदवार हुन राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । (१२) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ । छैटौं संशोधनद्वारा थप । ११छ. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगको आफूले गर्नु पर्ने काम कारबाहीहरू सुचारु रुपले गर्नका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता समितिका सदस्यहरूमा कम्तीमा आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । दुई वर्ष अगाडि देखि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेका शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तहरूबाट गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि आयोगले तोकदिए बमोजमि हुनेछ । ११ज. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११छ. बमोजमिको समिति, शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ११झ. आयोगले गरेको माननि : यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जिल्ला शिक्षक छनौट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरू आयोगबाट भए गरेको माननि छ । ११ञ. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्ने : आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्ष भरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ट. गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति : (१) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामका लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा देहाय बमोजमिको गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहनेछ :- । (क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्त-अध्यक्ष । (ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहति दुईजना -सदस्य । (ग) सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनति गरेको एकजना -सदस्य ।

(घ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरूमध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनति एकजना दलति र दुईजना महिला सहति तीनजना -सदस्य । (ङ) सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनति गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहति दुईजना -सदस्य । (च) सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिका स्थति वशिष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले मनोनति गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्त एकजना -सदस्य । (छ) गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धति स्रोत व्यक्त र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धति विद्यालय नरीक्षक -सदस्य-सचिव । आठौं संशोधनद्वारा थप । (१क) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतनिधिलाई उपदफा (१) बमोजमिको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले नजिलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चति गरिने छैन । (३) सातौं संशोधनद्वारा थप । (३) गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ठ. घुम्त विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले नकिट हिमाली क्षेत्रमा तोकिए बमोजमिको घुम्त विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ । आठौं संशोधनद्वारा थप । ११ठ१. सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले समुदायमा साक्षरता, सीप विकास र नरिन्तर सिकाइ समेतको काम गर्न तोकिए बमोजमि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । ११ड. अध्यापन अनुमतपिटर लनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतपिटर नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन । (२)

आयोगले अध्यापन अनुमतपत्र दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजमि परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको परीक्षा सफल भएका उम्मेदवारलाई आयोगले अध्यापन अनुमतपत्र दिनेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतपत्र दिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि अस्थायी अध्यापन अनुमतपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतपत्र लानि पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजमिको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतपत्र लानि नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वतः अवकाश हुनेछन् र स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजमि अवकाश दिनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणति, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासलि गरेका व्यक्तित्वस्तो विषयको लागि अस्थायी अध्यापन अनुमतपत्रको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (६ख) उपदफा (६क) बमोजमि अस्थायी अध्यापन अनुमतपत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजमि छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (६ग) उपदफा (६ख) बमोजमिको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतपत्र प्रदान गर्नेछ र यस्तो अनुमतपत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा दफा ३ को उपदफा (७घ) बमोजमिको उद्देश्य राखी सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजमि अध्यापन अनुमतपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (६ङ) अध्यापन अनुमतपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघबाट सफारसि भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजमिको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ । (७) अध्यापन अनुमतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ११६. अनुदान कटौती नगरनि : नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयलाई दौंदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्ने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । तर कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिकस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो विद्यालयलाई दौंदै आएको अनुदान रकममा तोकिए बमोजमि कटौती गर्न सकिनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ११७. छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्ने : नेपाल सरकारले आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । माध्यमिक शिक्षाको लागि विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई तोकिए बमोजमि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । ११८. शिशु विकास केन्द्रलाई अनुदान दिने सक्ने : नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सहयोगमा खोलिएका शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रलाई तोकिए बमोजमि अनुदान दिने सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । ११९. प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । १२०. विद्यालयको व्यवस्थापन जमिमा लानि सकिने : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले कुनै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जमिमा लानि चाहेमा तोकिएका कुराहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष नविदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले तोकिएको शर्त पूरा गरेको देखिएमा तोकिएको अधिकारीले नविदलाई त्यस्तो सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन जमिमा दिने सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जमिमा लिएको विद्यालयमा कार्यरत नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नयुक्त भएका शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनेछ र त्यस्ता शिक्षकले पाउने तलब, भत्ता र सञ्चय कोष वापत विद्यालयबाट थप गर्नु पर्ने रकम बराबरको रकम नेपाल सरकारले एकमुष्ट विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जमिमा लिएको विद्यालयमा त्यस्तो विद्यालयले व्यहोर्ने गरी थप शिक्षक नयुक्त गर्न सकिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि नयुक्त शिक्षकले सो विद्यालयका अन्य शिक्षक सरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जमिमा लिएको विद्यालयको आवश्यकता हेरी नेपाल सरकारले त्यस्तो विद्यालयलाई थप दरबन्दी उपलब्ध गराउन सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १२१. साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने : (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालति विद्यालय तथा एकभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालति विद्यालयहरु बीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, साझेदारीका तरिका तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछन् । १२२. विद्यालय व्यवस्थापन समिति : आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (१) सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) अभिभावकले

आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिला सहित चारजना -सदस्य । (ख) वदियालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धति वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरू मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य -सदस्य । (ग) मनोनयन गरेको सदस्य वदियालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धजीवी, शिक्षाप्रेमी, वदियालयलाई नरिन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा वदियालयलाई दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद वा जग्गा सहयोग गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट वदियालय व्यवस्थापन समितिले मनोनति गरेको एकजना महिला सहित दुईजना -सदस्य । (घ) वदियालयका शिक्षकले आफूहरूमध्येबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्य । (ङ) वदियालयका प्रधानाध्यापक -सदस्य-सचिव ।

(२) प्रावधिक र व्यवसायिक विषयमा अध्ययन वा तालीम गराउने माध्यमिक वदियालयको वदियालय व्यवस्थापन समितिमा जिल्लास्तरका उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका दुईजना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (२क) वदियालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजमिका सदस्यहरूमध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (२ख) वदियालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने वदियालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने वदियालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिसदस्य रहनेछ । (३) सम्बन्धित वदियालय नरीक्षक र स्रोत व्यक्तिलाई वदियालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गरिनेछ । (४) संस्थागत वदियालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक वदियालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक वदियालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :- । (क) वदियालयको संस्थापक वा लगानीकर्ताहरूमध्येबाट वदियालयको सफारसिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनति गरेको व्यक्त -अध्यक्ष । (ख) अभिभावकहरूमध्येबाट एकजना महिला समेत पर्ने गरी वदियालय व्यवस्थापन समितिले मनोनति गरेको दुईजना -सदस्य । (ग) स्थानीय शिक्षा प्रेमी वा समाजसेवीहरूमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनति गरेको एकजना -सदस्य । (घ) सम्बन्धित क्षेत्रको वदियालय नरीक्षक -सदस्य । (ङ) सम्बन्धित वदियालयको शिक्षकहरूले आफूहरू-मध्येबाट छानी पठाएको एकजना -सदस्य । (च) वदियालयको प्रधानाध्यापक -सदस्य-सचिव । (५) आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१), (२क) र (४) बमोजमि छानिएका वा मनोनति अध्यक्ष वा सदस्यको पदावधि शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । तीन वर्षको हुनेछ । त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा त्यसरी छान्ने वा मनोनयन गर्ने अभिभावक, पदाधिकारी वा नकियले नजिलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वज्रति गरिने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (५क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले भवन वा जग्गा उपलब्ध गराएको वा कुनै किसिमको सहयोग दिएको वा विशेष उद्देश्यबाट सञ्चालित वा विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थागत वदियालयको वदियालय । व्यवस्थापन समितिको गठन नेपाल सरकारबाट हुन आवश्यक देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई आफैले गर्न सक्नेछ । (६) सामुदायिक वदियालयको वदियालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) वदियालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, । (ख) वदियालयको चल, अचल सम्पत्तिको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सुरक्षा गर्ने, ।

(ग) वदियालयको शैक्षिक, भौतिक तथा आर्थिक तथ्याङ्क र विवरण अद्यावधिक गराई राख्ने, । (घ) वदियालयको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको जानकारी गाउँ शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दनि, । (ङ) वदियालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनैतिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा वदियालयको वातावरण धमलियाउन नदनि, । (च) जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको शिक्षकलाई हाजरि गराई काममा लगाउने, । (छ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको लेखापरीक्षकबाट वदियालयको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने, । (ज) लेखापरीक्षकको प्रतिविदन अनुसार तत्काल आवश्यक कारबाही गर्ने र त्यसको प्रतिविदन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्ने, । (झ) जिल्ला शिक्षा समिति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरूको पालना गर्ने, । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (ञ) आफैले नियुक्त वा बढुवा गरेका शिक्षकका लागि तोकिए बमोजमिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गर्ने, । (ट) शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक अभिभावक संघ गठन गर्ने । (७) संस्थागत वदियालयको वदियालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) वदियालय सञ्चालनको लागि प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने, । (ख) वदियालयको लागि आवश्यक भौतिक साधनको व्यवस्था गर्ने, । (ग) वदियालयको चल, अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, । (घ) वदियालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्ने, । (ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने र अन्य सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को स्वीकृतिले, । (च) आयोगबाट अध्यापन अनुमतपत्र लई प्रचलित कानून बमोजमि शिक्षक पदको लागि

उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई शक्तिषक पदमा नियुक्ति गर्ने, । शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (च१) अस्थायी रुपमा नियुक्त शक्तिषकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि नियुक्त त्यस्ता शक्तिषकका हकमा यो खण्ड प्रारम्भ भएको मितिले र यो खण्ड प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शक्तिषकको हकमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिले छ महिनाभित्र स्थायी पूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गर्ने, । (छ) नेपाल सरकारले तोकिएको तलब स्केलमा नघटाई शक्तिषकलाई तलब दनि, । (ज) अनुशासनहीन शक्तिषक उपर कारबाही गर्ने, । (झ) नेपाल सरकारले दएका नरिदेशनहरूको पालना गर्ने । आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । (७क) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका वदियालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । आठौं संशोधनद्वारा झकिएको । (७ख) । (८) वदियालय व्यवस्थापन समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ ।

शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । १२क. वदियालय व्यवस्थापन समिति विधितन गर्न सकनि : (१) कुनै वदियालयको वदियालय व्यवस्थापन समितिले तोकिएको जमिमेवारी पूरा गर्न नसकेमा सोको कारण खुलाई जलिला शक्तिषा समितिले त्यस्तो वदियालय व्यवस्थापन समिति विधितन गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी विधितन गर्नु अघि वदियालय व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वदियालय व्यवस्थापन समिति विधितन भएपछि अर्को वदियालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले वदियालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वदियालय व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जलिला शक्तिषा समितिले एक अस्थायी वदियालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा थप । १२ख. शक्तिषा वकिस कोष : (१) आठौं संशोधनद्वारा झकिएको । सामुदायिक वदियालयको भौतिक पूर्वाधार वकिसमा सहयोग पुर्याउन तथा त्यस्ता वदियालयमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रीय स्तरमा एक शक्तिषा वकिस कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) संस्थागत वदियालयबाट प्राप्त त्यस्तो वदियालयको वार्षिक कुल आमदानीको शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । तोकिए बमोजमिको रकम, । (ग) चन्दाबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । १२ग. कोष सञ्चालक समिति : (१) शक्तिषा वकिस कोषको सञ्चालन गर्नका लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ :- । आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । (क) मन्त्रालयको सचिव - अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । (ग) प्रतनिधि, संघीय मामला तथा स्थानीय वकिस मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव (शैक्षिक प्रशासन महाशाखा), शक्तिषा मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानरिदेशक, शक्तिषा वभाग - सदस्य । (च) प्रतनिधि, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय - सदस्य । (छ) संस्थागत वदियालयको केन्द्रीयस्तरका संघ संस्थाका अध्यक्षहरुमध्येबाट शक्तिषा मन्त्रालयले मनोनति गरेको दुईजना - सदस्य । आठौं संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) मन्त्रालयको आधारभूत शक्तिषा शाखाको प्रमुख - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोष सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. जलिला शक्तिषा कोष : (१) प्रत्येक जलिलामा एउटा जलिला शक्तिषा कोष स्थापना हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । (क१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) शक्तिषा करबाट उठेको रकम, । (घ) चन्दाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा(१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको ।

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको वभागबाट हुनेछ । १३क. वदियालय कोष : (१) प्रत्येक वदियालयमा एउटा वदियालय कोष हुनेछ, जसमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (क१) जलिला शक्तिषा कोषबाट प्राप्त अनुदान, । पाँचौं संशोधनद्वारा संशोधति । (क२) गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान, । (ख) शुल्कबाट आउने रकम, । (ग) चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन र लेखापरीक्षण तोकिए बमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । १४. नेपाल सरकारले नरिदेशन दनि सक्ने : (१) नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार जलिला शक्तिषा समिति छैटौं संशोधनद्वारा झकिएको । र वदियालय व्यवस्थापन समितिलाई नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा(१) बमोजमि दिएको नरिदेशनको पालना गर्नु प्रत्येक जलिला शक्तिषा समिति छैटौं संशोधनद्वारा झकिएको । र वदियालय व्यवस्थापन समितिको कर्तव्य हुनेछ । १५. नेपाल सरकारले वदियालय सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न सक्ने : दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जलिला शक्तिषा समितिको राय लई सञ्चालन भइरहेका कुनै वदियालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी वदियालयलाई गाभी एउटा वदियालय कायम गर्न वा वदियालयको नाम परिवर्तन गर्न वा वदियालय बन्द गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा थप । वा तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा वदियालय खोल्न वा वदियालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृति दनि सक्नेछ । सातौं संशोधनद्वारा संशोधति । १६. वदियालयको सम्पत्ति : (१) सामुदायिक वदियालयको

हकभोगमा रहेको सम्पत्तिसार्वजनिक सम्पत्तिमाननिष्ठ । यस ऐन बमोजमि अनुमतिवा स्वीकृतिरिद्द गरिएको वा कुनै वदियालयमा गाभिएको सामुदायिक वदियालयको सम्पत्तिनेपाल सरकारले अन्य वदियालयको काममा प्रयोगमा नआउने भएमा प्रचलति कानून बमोजमि बेचबखिन गरी प्राप्त् भएको रकम सम्बन्धति जलिला शकिषा कोषमा जम्मा गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (२) शैक्षिकि गुठी अन्तर्गत सञ्चालति संस्थागत वदियालयको सम्पत्ति सोही वदियालयको नाममा रहनेछ । कुनै वदियालय सार्वजनिकि शैक्षिकि गुठीको रुपमा सञ्चालन गरिएकोमा त्यस्तो वदियालयको सम्पत्तिसार्वजनिकि सम्पत्तिमाननिष्ठ र त्यस्तो सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्न पाइने छैन । शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिकि गुठी वा त्यस्तो गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशकि हसिसा तोकएि बमोजमि उत्तराधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप ।

(२ख) कुनै कारणले शैक्षिकि गुठी अन्तर्गत सञ्चालति वदियालय बन्द भएमा त्यस्तो वदियालयको नाममा रहेको सम्पत्तिमध्ये सार्वजनिकि गुठीको रुपमा सञ्चालति वदियालयको सम्पत्तिसार्वजनिकि सम्पत्ति हुनेछ र त्यस्तो सम्पत्तिनेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक वदियालय वा शैक्षिकि संस्थाको काममा प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ र नजिी गुठी अन्तर्गत सञ्चालति वदियालयको सम्पत्ति उपदफा (२क) बमोजमि कसैलाई हस्तान्तरण नगरेको भएमा त्यस्तो गुठीका तत्काल कायम रहेका गुठी सञ्चालक (ट्रस्टी) ले तोके बमोजमिको वदियालय वा शैक्षिकि संस्थालाई दनि सक्नेछ । शकिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (२ग) उपदफा (२ख) बमोजमि नजिी गुठीका सञ्चालकले सो सम्पत्तिकुनै वदियालय वा शैक्षिकि संस्थालाई नदिएमा वा त्यस्ता गुठीका सञ्चालक नै नभएमा सो वदियालयको नाममा रहेको सम्पत्तिनेपाल सरकारले कुनै सामुदायिक वदियालय वा कुनै शैक्षिकि संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (३) कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालति संस्थागत वदियालयको सम्पत्ति सोही कम्पनीको नाममा रहनेछ । (४) संस्थागत वदियालयले कुनै व्यक्तिवा संघ संस्थासँग दान दातव्यको रुपमा कुनै कसिमिको चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त् गर्नु अघि सम्बन्धति जलिला शकिषा समतिको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । तर वदिशी व्यक्तिवा संघ संस्थाबाट त्यसरी चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त् गर्नु अघि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतलिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्राप्त् गरेको सम्पत्तिनेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर बेचबखिन गर्न पाइने छैन । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधति । १६क. वदियालयलाई छुट र सुवधि : (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक वदियालय र शैक्षिकि गुठीको रुपमा सञ्चालति संस्थागत वदियालयको नाममा जुनसुकै लखित पारति गर्दा रजसिर्देसन दस्तुर लाग्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य वदियालयको नाममा कुनै लखित पारति गर्दा नेपाल सरकारले तोकिएको आधारमा रजसिर्देसन दस्तुर छुट दनि सक्नेछ । (३) सामुदायिक वदियालय र शैक्षिकि गुठीको रुपमा सञ्चालति संस्थागत वदियालयलाई दडिने अन्य छुट र सुवधि तोकएि बमोजमि हुनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । १६ख. अनुमतिवा स्वीकृतिरिद्द गर्ने : कुनै संस्थागत वदियालयले दफा ३ को उपदफा (४) बमोजमिको म्यादभतिर वविरण नदिएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत अन्य कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो वदियालयलाई प्रदान गरिएको अनुमतिवा स्वीकृतिरिद्द गर्नेछ । तर त्यसरी अनुमतिवा स्वीकृति रिद्द गर्नु अघि सम्बन्धति वदियालयलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चति गरिने छैन । १६ग. वदियालयको वर्गीकरण : वदियालयलाई तोकिएको आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

१६ग१. वदियालयलाई सुरक्षति क्षेत्रको रुपमा कायम गर्नु पर्ने : (१) वदियालयमा स्वतन्त्र र भय रहति रुपमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्न तथा वदियालयभतिर कुनैपनि कसिमिको अवाञ्छति क्रियाकलाप हुन नदनि गरी वदियालयलाई सुरक्षति क्षेत्र कायम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुरक्षति क्षेत्र कायम गर्दा वदियालयले पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा मापदण्ड तोकएि बमोजमि हुनेछ । १६घ. शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (१) नेपाल सरकारले नशिलुक शकिषा घोषणा गरेको वदियालय शकिषाका लागि सामुदायिक वदियालयले वदियार्थीको नाममा कुनै कसिमिको शुल्क लनि पाउने छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक वदियालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लनि सकिनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१ख) सबै बालबालकालाई आधारभूत तहसम्मको शकिषा अनविर्य र नशिलुक तथा माध्यमकि तहसम्म नशिलुक शकिषा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (१ग) दृष्टिबिहीन बालबालकालाई बरेललपिति तथा बहिरि र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालकालाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट नशिलुक शकिषा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) बमोजमि नशिलुक शकिषा घोषणा गरेको वदियालय शकिषा बाहेकको अन्य वदियालय शकिषामा अध्ययन गर्ने वदियार्थीसँग लडिने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछ । तर गरबिको रेखामुनि रहेका दलति, जनजाति र महिला लगायत अन्य वदियार्थीलाई सामुदायिक वदियालयमा नशिलुक शकिषा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । (३) वदियालयले वदियार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एकपटक भर्ना शुल्क लडिसकेपछि पुनः सोही वदियालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्नको लागि कुनै कसिमिको शुल्क लनि पाउने छैन । (४) वदियालयले वदियालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि वदियार्थीसँग कुनै कसिमिको शुल्क लनि पाउने छैन । शकिषा तथा

खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (५) संस्थागत वदियालयले वदियार्थीसँग लनि पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई नरिधारण गर्नुपर्नेछ । त्यसरी शुल्क नरिधारण सम्बन्धमा स्वीकृत दिँदा तोकिएको अधिकारीले वदियालयले उपलब्ध गराएको सुवधाको आधारमा दनिन्छ । (६) कुनै वदियालयले यस ऐन वपिरीत वदियार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धति वदियार्थीलाई फरिता गर्न लगाउनु पर्नेछ । (७) यस ऐन वपिरीत शुल्क लनि वदियालयलाई तोकिएको अधिकारीले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १६६. नेपाल शक्तिषक महासंघ, सातौँ संशोधनद्वारा थप । शक्तिषक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्था: (१) सामुदायिक वदियालयका शक्तिषकहरुको पेशागत हक हतिको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शक्तिषक महासंघ रहनेछ । (२) नेपाल शक्तिषक महासंघ केन्द्रीय तथा जलिलास्तरमा गठन गर्न सकिनेछ ।

(३) नेपाल शक्तिषक महासंघको नरिवाचन तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकििएको । (५) आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । देहायका अवस्थामा शक्तिषक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ :- । (क) शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकििएको । (ख) पदीय दायतिव पूरा नगरेमा, । (ग) वनि सूचना लगातार पन्ध्र दनिभन्दा बढी समय वदियालयमा अनुपस्थति रहेमा, । (घ) वदियालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणति भएमा, । (ङ) नैतिकि पतन देखनि कुनै फौजदारी अभयिोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा, । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (च) सामुदायिक वदियालयका शक्तिषक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (छ) शक्तिषक वा कर्मचारी राजनीतिकि दलको कार्यकारणिी समतिकि सदस्य रहेको पाइएमा । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "कार्यकारणिी समति" भन्नाले राजनीतिकि दलको वधान बमोजमि गठति केन्द्रयिस्तर, प्रदेशस्तर, जलिलास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारणिी समतिसिम्झनु पर्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६६१. स्थायी आवासीय अनुमतलिनि नहुने : सामुदायिक वदियालयमा कार्यरत शक्तिषक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमतलिनि वा त्यस्तो अनुमतलिप्राप्त गर्नका लागि आवेदन दनि हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनु अघिकिसैले स्थायी आवासीय अनुमतलिएको वा त्यस्तो अनुमतलिप्राप्त गर्नका लागि आवेदन गरेको भए त्यस्तो शक्तिषक वा कर्मचारीलाई भवषियमा नजिले काम गरेको सेवाका लागि अयोग्य ठहरनि गरी सेवाबाट बर्खास्त गरनिन्छ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६६२. स्वयम् घोषणा गरी वविरण पेश गर्ने : (१) सामुदायिक वदियालयका शक्तिषक वा कर्मचारीहरुले स्थायी आवासीय अनुमतलिएको वा त्यस्तो अनुमतकि लागि आवेदन गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मतिलि तीस दनिभतिर सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजमिको वविरण आफू कार्यरत रहेको वदियालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, कार्यरत वदियालयको नाम र हालको पद, । (ख) स्थायी आवासीय अनुमतलिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमतलिप्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए सोको मति, सम्बन्धति देशको नाम, । (ग) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमतलिप्रतियाग गर्न वा त्यस्तो अनुमतकि लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए, नभएको । (२) सामुदायिक वदियालयको कुनै शक्तिषक वा कर्मचारीको सगोलको पतनि वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमतलिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मतिलि तीस दनिभतिर सम्बन्धति शक्तिषक वा कर्मचारीले आफू कार्यरत वदियालयमा उपदफा (१) बमोजमिको वविरण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको वविरण प्राप्त भएपछि वदियालयले त्यस्तो वविरण प्राप्त भएको मतिलि पन्ध्र दनिभतिर सम्बन्धति जलिला शक्तिषा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

१६६३. जानकारी दनि सकिने : (१) दफा १६६१. वपिरीत कुनै शक्तिषक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतलिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिलि सो जानकारी सम्बन्धति शक्तिषक वा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्त्रको स्रोतकेन्द्र वा जलिला शक्तिषा कार्यालयमा दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अनुसारको जानकारी स्रोतकेन्द्रमा प्राप्त हुन आएमा स्रोत केन्द्रले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मतिलि सात दनिभतिर जलिला शक्तिषा कार्यालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै शक्तिषक तथा कर्मचारीले आवासीय अनुमतलिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा जलिला शक्तिषा कार्यालयले दफा १६६२. को उपदफा (१) बमोजमिको अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो शक्तिषक वा कर्मचारीलाई वभिगीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि लेखी आएमा सजाय दनि अधिकारीले त्यस्तो शक्तिषक वा कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दनिभतिर छानबनि प्रारम्भ गरी छानबनि गर्दा कुनै शक्तिषक वा कर्मचारीले आवासीय अनुमतलिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको देखिएमा नजिलाई तीन महनिभतिर दफा १६६१ बमोजमि सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दनिभतिर शक्तिषा वभिग र शक्तिषा मन्त्रालयमा दनि पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६६४. सजाय नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमतलिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको सामुदायिक वदियालयको शक्तिषक वा कर्मचारीले स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मतिलि साठी दनिभतिर आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमतलियागेको वा त्यस्तो अनुमतलिप्राप्त गर्नका लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नका लागि सम्बन्धति मुलुकमा लखिति अनुरोध गरेको प्रमाण सहति नविदन दिएमा त्यस्तो शक्तिषक वा कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजमि सजाय गरनि छैन । आठौँ

संशोधनद्वारा थप । १६ड५. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने : यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदिफा १६ड१. को विपरीत हुने गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको कारण सेवाबाट बर्खास्त भएमा र त्यस्ता शिक्षक वा कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको पति वा पत्नीले कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र बीमा बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम बमोजिमका सेवा सुविधा पाउने छैन । सातौँ संशोधनद्वारा थप । १६च. शैक्षिक योग्यता : विद्यालयको शिक्षकको लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६च१. शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउनु पर्ने : जिल्ला शिक्षा समितिले प्रत्येक विद्यालयमा नयिमति अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा तोकिए बमोजिम विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

१६च२. शिक्षकलाई अन्य काममा लगाउन नहुने : (१) सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकलाई शिक्षा प्रदान गर्ने वा विद्यालय प्रशासन सम्बन्धी काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपर्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना, निर्वाचन सम्बन्धी काम, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै काममा खटाउन सकिनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । १६छ. अदालतको आदेशबाट पुनः बहाली हुन सक्ने : (१) विभागीय सजाय भई नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त भएको शिक्षक अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम मात्र नोकरीमा पुनः बहाली हुन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पुनः बहाली भएको शिक्षकले नोकरीबाट हटेदेखि पुनः बहाली भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा सम्वत् २०५२ सालमा गठित कार्यदलले सफारसि गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्डभित्र परी सफारसि गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गते देखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानबिन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिमको एक जाँचबुझ समिति रहनेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । १६ज. शिक्षकको सरुवा : (१) सरुवा हुन चाहने शिक्षकले तोकिए बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम नविदन प्राप्त भएमा शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । जिल्ला शिक्षा अधिकारीले दरबन्दी रकित र विषय मिल्ने देखिएमा त्यस्तो शिक्षकलाई सरुवा गर्न सक्नेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । तर त्यसरी सरुवा गर्दा नविदक कार्यरत स्थानको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सहमतिले गर्नु पर्नेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिमको मापदण्डको आधारमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आफ्नो जिल्लाभित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्नेछ । तर दरबन्दी मलिन गर्दा वा विशेष कारणवश कुनै शिक्षकलाई कुनै विद्यालयबाट सरुवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको भएपनि कारण खुलाई यस दफा बमोजिम सरुवा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सरुवा गर्दा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको, क्षेत्रीय निर्देशकले शिक्षा विभागको र शिक्षा विभागले मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृत आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । लनु पर्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । १६झ. संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू नहुने : यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेक दफा ११८., १५, शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । १६ड को उपदफा(५), १६च., १६ज. र दफा १७ को उपदफा (१) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ) र (ङ) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू हुने छैन । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । तर, । (१) दफा १५ बमोजिम कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्ने सम्बन्धी व्यवस्था संस्थागत विद्यालयको हकमा समेत लागू हुनेछ । (२) संस्थागत विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । १६ञ. संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोकिए बमोजिम विपिन, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई नशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गर्न प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावकको प्रतिनिधि रहेको एक छात्रवृत्ति छनौट समिति रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गर्ने आधार तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । १६ट. तलब भत्ता नपाउने र सेवा अवधि गणना नहुने : दफा १६छ. मा उल्लिखित अवस्थामा वा नियमानुसार विदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा बाहेक विद्यालयमा अनुपस्थिति रहेको शिक्षकले अनुपस्थिति अवधिको तलब, भत्ता पाउने छैन र त्यस्तो अवधि निजिको सेवामा गणना हुने

छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) सम्वत् २०५१ साल जेष्ठ १५ गतेसम्म तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म अवधिनिर्णय रुपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुमध्येबाट आयोगले तोके बमोजिम वज्रिजापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिता गराई पदपूर्ति गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको वज्रिजापनमा उम्मेदवार हुन उपदफा (३) बमोजिमका विद्यालय कर्मचारीलाई उमेरको हद लाग्ने छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६९. बालबालकालाई नषिकाशन गर्न, शारीरिक वा मानसिक दुर्व्यवहार गर्न नहुने : (१) कुनै पनर्बालबालकालाई विद्यालयबाट नषिकाशन गर्न पाइने छैन । (२) विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दनि वा दुर्व्यवहार गर्न पाइने छैन । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६९. अनुमति निलई शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शक्तिषण कोर्ष सञ्चालन गर्न नहुने : (१) कसैले पनर्नियस ऐन बमोजिम अनुमति निलई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रजि कोर्स, भाषा शक्तिषण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन । (२) कसैले नेपालमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी मुलुकमा सञ्चालन गर्न चाहेमा विदेशस्थिति नेपाली कुटीनीतकि नयिगको सफिरसि सहित मन्त्रालय समक्ष नविदन दएमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी नविदकलाई शर्त तोकी त्यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रजि कोर्स, भाषा शक्तिषण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लनि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १६९. प्रगत विवरण बुझाउनु पर्ने : संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमका विवरण सहितको प्रगत विवरण सम्बन्धित जिल्ला शक्तिषा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. दण्ड सजाय : (१) कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हनिमनि वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले बगिँ असुल गरी आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । बगिँ बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (१क) कसैले देहायका कार्य गरेमा, गर्न लगाएमा वा सो कार्य गर्न सहयोग पुर्याएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । कसूरको मात्रा हेरी एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । हुनेछ :- । (क) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, । (ख) उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लापरवाही वा गैर जमिमेवारपूर्ण कार्य गरेमा, । (ग) परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीको स्वीकृति बिगर प्रवेश गर्न प्रयत्न गरेमा वा प्रवेश गरेमा वा परीक्षा केन्द्र नयिन्तर्णमा लई अमर्यादित कार्य गरेमा, । (घ) परीक्षाफल प्रकाशनमा अनयिमतिता गरेमा, । (ङ) अरुको तर्फबाट परीक्षा दिएमा, । (च) परीक्षाको मर्यादा भङ्ग हुने अन्य कुनै कार्य गरेमा । आठौँ संशोधनद्वारा थप । (छ) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा, । आठौँ संशोधनद्वारा थप ।

(ज) अनुमति निलई कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रजि कोर्स, भाषा शक्तिषण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१) र (१क) बमोजिमको कसूरको सम्बन्धमा विद्यालयको कुनै शक्तिषक वा कर्मचारी उपर शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतमा मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो शक्तिषक वा कर्मचारी त्यसरी मुद्दा दायर भएको मतिदिखि मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म नलिम्बन हुनेछ । सो शक्तिषक वा कर्मचारी अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा नजिलाई यस ऐन बमोजिम विभागीय सजाय गरिनेछ । (२) सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (१) र (१क) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम उल्लंघन गरेमा तोकिएको अधिकारीले देहाय बमोजिम सजाय गर्न सक्नेछ :- । (क) विद्यालयका शक्तिषक वा कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, । (ख) विद्यार्थीलाई विद्यालय वा छात्रावास वा परीक्षाबाट नषिकाशन गर्ने, । छैटौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (ग) कसूरको मात्रा हेरी एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने, । (घ) विद्यालयलाई सरकारी सहायता घटाउने, रोकने वा बन्द गर्ने, । (ङ) विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७क. सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको तहककित र डायरी : (१) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककित तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ र यस्तो तहककितको काम पूरा गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष सम्बन्धित विद्यालयको नामबाट मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहककित र दायर गर्दा तोकिएको अधिकारीले सरकारी वकीलको राय सल्लाह लनि सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १७ख. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही र कनिरा गर्नेछ । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । १७ग. नेपाल

सरकारवादी हुने : (१) दफा १७ को उपदफा (१) र (१क) बमोजमिको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । (२) दफा १७ को उपदफा (१क) बमोजमिको मुद्दा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मुलुकी फौजदारी कार्यवधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १८. पुनरावेदन : (१) दफा १७ख. अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सजायको आदेश उपर पैतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । शक्तिषा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (२) दफा १७ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले गरेको सजाय उपर तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।

१९. नियम बनाउने अधिकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा(१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सो नियमद्वारा खास गरी देहायका कुराहरूको व्यवस्था हुन सक्नेछ :- (क) वदियालयको झण्डा, चनिह र प्रार्थना, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) वदियार्थीलाई लाग्ने शुल्क र सो असुल गर्ने तरिका, । (ग) वदियालयलाई दडिने अनुदान, । (घ) वदियालयको परीक्षा, । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (घ१) माध्यमिक शक्तिषा उत्तीर्ण परीक्षाको समकक्षता नरिधारण सम्बन्धी, । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (घ२) आठौँ संशोधनद्वारा झकिएको । शक्तिषक सेवा आयोग सम्बन्धी, । छैटौँ संशोधनद्वारा थप । (घ३) वदियालय शक्तिषक कतिबखाना सम्बन्धी, । (ङ) वदियालयको अतिरिक्त कार्यकलाप र कार्यक्रमको नरिधारण, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (च) वदियालयका शक्तिषक तथा कर्मचारीको शपथ ग्रहण सम्बन्धी, । (छ) वदियालयमा वदियार्थी भर्ना गर्ने तरिका र वदियार्थीहरूको संख्या, । (ज) वदियालयको सम्पत्तिको सुरक्षा, । (झ) वदियालयको छात्रावास चलाउने, । (ञ) वदियालयको आय-व्ययको जाँच, । (ट) वदियालयको कतिब, बही र अन्य कागजात तयार गर्ने र राख्ने तरिका, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ठ) वदियालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री, । (ड) शक्तिषक तथा वदियार्थीहरूको आचार संहिता, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ढ) वदियालयको पुस्तकालय र वाचनालय, । (ण) सह-शक्तिषा, । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (त) शक्तिषण तथा वदियालय व्यवस्थापन तालीम, । आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (थ) प्रधानाध्यापकको नयुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सुवधि, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (द) वदियालयका शक्तिषकहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी, । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (ध) वदियालयका शक्तिषकहरूको अध्यापन सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । अनुमतपत्र, परिचयपत्र र चनिह, । (न) वशिष शक्तिषा, । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (प) अनौपचारिक शक्तिषा, । सातौँ संशोधनद्वारा थप । (प१) आठौँ संशोधनद्वारा संशोधित । दूर शक्तिषा तथा खुला शक्तिषा, । (फ) शक्तिषकहरूको सेवा गठन, । (ब) जलिला शक्तिषा कोष, । (भ) वदियार्थी सल्लाह तथा नरिदेशन सेवा, दोस्रो संशोधनद्वारा “र” भन्ने शब्द झकिएको । (म) अन्य आवश्यक कुराहरू, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (य) आवासीय वदियालय सञ्चालन गर्ने, । सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । (र) सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । संस्थागत वदियालय सम्बन्धी, । पाँचौँ संशोधनद्वारा थप । (ल) कोचडि क्लास, भाषा शक्तिषण कक्षा र नजिी क्षेत्रमा सञ्चालित शक्तिषक प्रशक्तिषण कक्षा सम्बन्धी । आठौँ संशोधनद्वारा थप । १९क. नरिदेशिका बनाउन सक्ने : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक नरिदेशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । १९ख. वनियम बनाउने अधिकार : (१) बोर्डले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको अधीनमा रही बोर्डका कर्मचारी सेवाको शर्त तथा सुवधि र बोर्डको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक वनियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि बोर्डले बनाएको वनियम मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । २०. बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिन्छ । २१. बचाउ र लागू नहुने : (१) सातौँ संशोधनद्वारा संशोधित । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजमि र नलेखिएको कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले पनि वदियालयको सम्पत्ति हनिमनि गरेको कसूरमा भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएको क्षेत्रमा शक्तिषा ऐन, २०२५ र शक्तिषा नयिमहरू, २०२७ लागू हुने छैनन् । (३) केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:- । “शरी ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । (४) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:- । “भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०१७” को सट्टा “भ्रष्टाचार नविरण ऐन, २०५९” । (५) शक्तिषा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ द्वारा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहायका शब्दहरू राखी रुपान्तर गरिएको छ :- । (क) “शक्तिषा तथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “मन्त्रालय” । (ख) “शक्तिषक यूनियन” को सट्टा “नेपाल शक्तिषक महासंघ” । (ग) “ग्रामीण शक्तिषा वकिस कोष” को सट्टा “शक्तिषा वकिस कोष” । (घ) “गाउँ वकिस समिति” को सट्टा “गाउँपालिका” । (ङ) “जलिला वकिस समिति” को सट्टा “जलिला समन्वय समिति” । (च) “पूर्व प्राथमिक शक्तिषा” को सट्टा “प्रारम्भिक बाल शक्तिषा” । (६) शक्तिषा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३९ र ४१ मा देहाय बमोजमि

रहेका छन्:- । ३९. उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापनरत शिक्षक सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन्यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजमिको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको मतिले छ महानिर्णय अस्थायी अध्यापन अनुमतपत्र दिएको । (२) उपदफा (१) बमोजमि अस्थायी अध्यापन अनुमतपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतपत्र लनु पर्नेछ । (३) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ बमोजमिको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकलाई प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन्यो दफा प्रारम्भ भएपछि माध्यमिक शिक्षक पदको लागि आयोगबाट हुने तोकिए बमोजमिको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन । ४१. खारेजी र बचाउ : (१) उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ र मूल ऐनको दफा (२) को खण्ड (डर), (ड४) र दफा ५ खारेज गरिएका छन् ।